

裁判で明らかにして欲しいこと

2011年7月12日
畦地豊彦

高幡台団地73号棟耐震不足問題を提起した都市再生機構をURとし、これによって損益を受ける73号棟住人を単に住人として、以下述べます。

ある日突然、耐震不足が判明した。建物を壊すしかないので、住居を明け渡せと言われました。

私は73号棟の最初からの入居者で、40年間住み続けてきた一人です。子どもが育ち、人々と出会い、喜びも悲しみも、多くの人々とともに記憶されてきたものが73号棟には、心象風景とともにあります。

人と人との関係が蓄積されるからこそコミュニティーが生まれ、それが人の文化だと思っています。URの決定は、それを壊します。

耐震不足がある。このことは比較的早く私は理解しました。この点でそのことを明らかにしたURを高く評価しました。けれども、貸してある物件に欠陥があるならば、それを是正するのがURの果たすべき社会的役割ではないでしょうか。生活の継続性が大切であるからこそ、借地借家法は弱い立場の住人を保護しようとして定められた法律ではないでしょうか。

私は、地震とたたかうことが73号棟に問われた根本問題だと主張してきました。この課題はURにとっても、住人にとっても共通の課題です。現代の技術でもって克服していくことが問われているのではないのでしょうか。

250戸のエレベーター付住居を壊すことは、なんと大きな社会的、経済的な損失でしょうか。そればかりか、高幡台団地住民人口の4分の1、それと同時にセンター機能としての拠点を失うことは団地全体の衰退を招きます。現に買い物に困っている“食物難民”を生み出しています。

URは、住人移転を伴う工事方法は論外だと説明してきました。それでいて、除却工事は全ての住人を追い出すことを可としています。耐震補強は費用が高くなるので出来ないといいながら、除却に係る費用等は公表していません。URは住人が判断する材料、資料の提供を拒み続けてきました。25項目に及ぶ情報公開請求とその結果が如実にそのことを物語っています。

73号棟問題には、団地の再生という課題があります。建物を壊すことの技術的、経済的、社会的合理性が問われています。本裁判では、そのことが明らかにされることを切に望む次第です。